

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1689/2530	นายทับ วันแก้ว	โจทก์
	นายชูป สุวรรณโชติ	จำเลย
	นายชูป สุวรรณโชติ จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีมูลที่จะชนะคดีได้อย่างแน่นอน โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 131)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยแบ่งที่ดินตาม ส.ค.1 เลขที่ 146ตำบลวังใหญ่ อำเภอกงหรา จังหวัดสงขลา ให้แก่โจทก์จำนวน 50 ไร่หากไม่สามารถแบ่งได้ให้ใช้ราคาแทนเป็นเงิน 25,000 บาท

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 123,122)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ทุเลาการบังคับ แต่จำเลยวางหลักประกันไม่พอกับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จึงถือว่าจำเลยไม่พอใจขอทุเลาการบังคับ (อันดับ 102,104 แผ่นที่ 3)

คำสั่ง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้

ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์
มาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุนทร จันทรศักดิ์-สมศักดิ์ เกิดลาภผล-เจริญ นิลเอสงฆ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>